

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6601/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สหชน กิจ
ไทย จำกัด (มหาชน

โจทก์

บริษัท เงินทุน เอราวัณ ทรัสต์ จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัท ไดมอนด์แลนด์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 290

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับแรกของผู้ร้องเพราะผู้ร้องไม่นำสืบให้เห็นว่าจำเลย ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่ผู้ร้องจะบังคับคดีเอาชำระหนี้ได้ ข้อที่ผู้ร้องอ้างเป็นที่สุดไปแล้วเพราะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับหลังอีกโดยมีข้ออ้างและคำขอเช่นเดียวกับคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับแรก และไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบหาทรัพย์สินของจำเลย เพิ่มเติมอีกเลย นอกจากจำนวนหนี้ที่คำนวณดอกเบี้ย ถึงวันยื่นคำร้องฉบับหลังซึ่งมีจำนวนมากกว่าเดิม เท่านั้น จึงเป็นการขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี หรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว แม้เป็นขั้นตอน ชั้นบังคับคดีก็ตาม ก็ต้องห้ามตามมาตรา 144 วรรคแรก

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์ขอให้บังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 11862, 10151, 10085 และ 28908 จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีการมสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 11862 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ 12513/2532 ระหว่างบริษัทเงินทุนเอราวัณทรัสต์ จำกัด โจทก์ (ผู้ร้อง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษะเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่ 1 นายบุญรักษะวงศ์พันธุ์เศรษฐ์ ที่ 2 พลตรีหรือพลโทยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรคที่ 3 จำเลย ซึ่งพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 448,747.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์อีก 16,820.39 บาท กับค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความ 600 บาท จำเลยทั้งสามชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องเพียงบางส่วนและค้างชำระเป็นเงิน 858,757.42 บาท แต่จำเลยที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดเหลืออยู่อีกที่ผู้ร้องจะบังคับเอาชำระหนี้ได้ จึงขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่ขายได้ในคดีนี้ โจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องและมีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2540 ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ใหม่โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 12513/2532 จำเลยทั้งสามในคดีดังกล่าวค้างชำระหนี้ตามคำพิพากษาถึงวันที่ 17 เมษายน 2540 เป็นเงิน 914,985.37 บาท จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินคือที่ดินโฉนดเลขที่ 11862 ที่โจทก์ยึดทรัพย์สินไว้ในคดีนี้ ผู้ร้องไม่สามารถบังคับคดีจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ได้นอกจากทรัพย์สินที่โจทก์ยึดไว้ จึงขอให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่ขายได้ในคดีนี้

ศาลชั้นต้นงดได้สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่าเมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับแรกซึ่งลงวันที่ 11 มิถุนายน 2539 ของผู้ร้องแล้วผู้ร้องมีสิทธิขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับหลังซึ่งลงวันที่ 17 เมษายน 2540 ของผู้ร้องอีกหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 144 วรรคแรก บัญญัติว่า "เมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยฯลฯ"ศาลฎีกาเห็นว่า คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งสองฉบับดังกล่าวมีข้ออ้างและคำขอเช่นเดียวกัน ความว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินตามคำพิพากษาของศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 12513/2532ซึ่งพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยซึ่งคำนวณถึงวันยื่นคำร้องฉบับแรกจำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์จำนวน 858,757.42 บาท จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินคือที่ดินโฉนดเลขที่ 11862 ที่โจทก์ยึดทรัพย์ไว้ ผู้ร้องไม่สามารถบังคับคดีเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2 ได้ นอกจากทรัพย์สินที่โจทก์ยึดไว้ จึงขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่ขายได้ในคดีนี้ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับแรกของผู้ร้องเพราะผู้ร้องไม่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่ผู้ร้องจะบังคับคดีเอาชำระหนี้ได้ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สิน ฉะนั้น ข้อที่ผู้ร้องอ้างและมีคำขอต่อศาลดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้ และเป็นที่สุดเพราะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับหลังอีกโดยมีข้ออ้างและคำขอ

เช่นเดียวกับคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินฉบับแรกและไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบหา
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เพิ่มเติมอีกเลย นอกจากจำนวนหนี้ที่คำนวณดอกเบี้ยถึงวัน
ยื่นคำร้องฉบับหลังแล้วมีจำนวนมากกว่าเดิมเท่านั้น จึงเป็นการขอให้ศาลดำเนิน
กระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วซึ่งต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 144 วรรคแรก แม้เป็นขั้นตอนชั้น
บังคับคดีก็ตาม

พิพากษายืน

(ไพศาล เจริญวุฒิ-อริราช มณีภาค-สมลักษณ์ จัดกระบวนการพล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>